

1519639-56.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Eduardo Balbone Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2236657/2022 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 27082485 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 2236657 - 89º D.P. JARDIM TABOAO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLAUDINEI ALBUQUERQUE DOURADO

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1519639-56.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1519639-56.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2236657/2022 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 27082485 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 2236657 - 89º D.P. JARDIM TABOAO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLAUDINEI ALBUQUERQUE DOURADO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Eduardo Balbone Costa

Vistos.

CLAUDINEI ALBUQUERQUE DOURADO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei nº. 11.343/06, porque, no dia 29 de agosto

de 2022, nas circunstâncias descritas na denúncia, teria sido surpreendido quando trazia consigo 64,18 g eppendorfs de cocaína, 24,49 g de cocaína e 8,9 g de cocaína, drogas estas destinadas à traficância.

Recebida a denúncia, o réu foi pessoalmente citado; após defesa preliminar, o recebimento foi ratificado.

Em audiência de instrução, ouviram-se as testemunhas arroladas pelas partes e o réu foi interrogado.

O laudo toxicológico foi juntado a fl. 114/116.

Em debates, postulou o Ministério Público a condenação do réu, nos termos da denúncia, com base na prova dos autos, enquanto a defesa pugnou pela absolvição por falta de provas, e subsidiariamente, pela mitigação dos rigores da pena.

É o relatório do essencial.

Passo a fundamentar e decidir.

Procede a pretensão punitiva.

A materialidade do crime encontra-se devidamente comprovada diante do auto de apreensão, noticiando a apreensão dos tóxicos e do dinheiro encontrados em poder do réu. Outrossim, a natureza entorpecente ilícita da substância apreendida foi regularmente ratificada pelo laudo toxicológico definitivo.

A autoria é certa.

Silente em fase policial, em Juízo o réu negou a imputação e atribuiu sua prisão à arbitrariedade policial.

A prova dos autos, porém, não o favoreceu.

Os policiais militares, em depoimentos seguros e firmes, repisaram como se deu a diligência em que detiveram o réu.

Afirmaram que, durante patrulhamento, avistaram dois indivíduos na entrada da viela, os quais correram quando perceberam que os policiais se aproximavam.

O policial Isaac os perseguiu, viu quando o réu dispensou uma pequena bolsa antes de distanciar-se. O réu, contudo, foi detido por outra equipe, que vinha em sentido oposto do cerco, e identificado seguramente por Isaac como o indivíduo que ele vinha perseguindo.

O policial Renan, de seu turno, não participou diretamente da captura do acusado, mas viu que ele realmente fugia de seus colegas policiais, inclusive escalando telhados do local, vendo-se detido com auxílio de outra guarnição que cercou o local.

Renan confirmou, enfim, a informal admissão do réu quanto à traficância no local. Pois bem, confrontado aos seguros e firmes depoimentos dos policiais, o réu, como visto, se diz preso por pura e simples arbitrariedade, eis que caminhava pelo local quando os traficantes teriam fugido e acabou sendo ele acusado pela posse dos tóxicos.

Porém, não soa crível que policiais fossem sair a esmo em busca de um indivíduo (ainda mais já processado por delito semelhante) para intrujar em sua posse considerável quantidade de entorpecentes, até porque, no mínimo, haveria de se cogitar de um motivo para que os policiais desejassem incriminar ou perseguir o acusado.

Que maus policiais intrujassem drogas na posse de alguém a quem desejassem prejudicar é ação deplorável mas, em princípio, possível; mas que o fizessem gratuitamente, contra indivíduo a quem não conheciam, e sem que tivessem qualquer motivo concreto para prejudicar o acusado, é alegação bastante inverossímil.

Assim, pouco plausível a estória do acusado, de resto isolada nos autos, frontalmente desmentida pelo policial Renan (que o avistara a fugir pelos telhados) e trazida à luz apenas em Juízo.

Ademais, nada indica ao contrário que os policiais hajam falseado a verdade, até porque nenhum motivo para tanto foi apresentado. Policiais ou não, importa ao julgador extrair das declarações dos depoentes que se lhe apresentam os necessários elementos para formar sua convicção, de acordo com a credibilidade e valor que atribui a tais elementos, analisando-os logicamente.

Ora, os depoimentos são firmes, não se verificando dubiedades ou titubeios, nem contradições, ao contrário. Os policiais responderam com firmeza a todos os detalhes da ocorrência, e foram unívocos em suas narrativas. Nada aponta

mendacidade.

Diante da segurança dos depoimentos policiais, e da vazia alegação do réu, nenhum motivo para que o incriminassem emergindo dos autos, e tampouco se extraíndo dos depoimentos quaisquer eivas ou hesitações ou contradições, a condenação pelo crime de tráfico é de rigor.

Afinal, a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos já é importante indicativo de que as drogas eram destinadas à entrega a terceiros, mostrando-se despcienda a prova de atos típicos de entrega ou venda dos entorpecentes (os quais, aliás, implicam em outras das condutas típicas previstas no artigo 33, da Lei de Tóxicos, e não àquela irrogada pela denúncia).

Mais a mais, o réu jamais sustentou que as dezenas de porções de drogas lhe pertencessem.

Passo à dosagem das penas.

As circunstâncias judiciais objetivas não revelam dolo acima do mínimo exigido pelo tipo penal, pelo que fixo ao réu a pena-base mínima de CINCO ANOS DE RECLUSÃO, mais QUINHENTOS DIAS-MULTA.

Na segunda fase, sem agravantes nem atenuantes, a reprimenda é mantida no piso.

O réu é primário. O processo que determinara sua anterior prisão por tráfico, meses antes dos fatos aqui tratados, está ainda em trâmite, sem decisão, de sorte que não há como afirmar que o acusado dedique-se habitualmente à criminalidade.

Assim, fazem-se presentes os requisitos do artigo 33, § 4º., da Lei de Tóxicos.

Favoráveis as circunstâncias, aplico o redutor máximo, fixando as penas definitivas em UM ANO E OITO MESES DE RECLUSÃO, mais CENTO E SESSENTA E SEIS DIAS-MULTA.

A recente orientação do Superior Tribunal de Justiça (aliás, em caráter de repercussão geral), forte em precedente do C. Supremo Tribunal Federal, é pelo afastamento da hediondez no tráfico privilegiado. Este Juízo considera, assim, que não se justifica insistir, de forma indiscriminada, na aplicação da Lei 8072/90 para sustentar regime gravoso ao réu que faz jus à aplicação da redutora do artigo 33, § 4º., da Lei de Tóxicos.

Portanto, cumpre analisar o regime prisional cabível.

Considerando as circunstâncias favoráveis, estabeleço o regime inicial aberto para resgate da reprimenda.

Presentes os requisitos legais, porém, substituo a pena ergastular por prestação de serviços comunitários e interdição temporária de direitos, consistente na proibição de frequentar bailes, "pancadões", festividades públicas de rua, shows, boates, estabelecimentos de dança, prostíbulos e locais semelhantes, onde há maior demanda por entorpecentes.

Fixo o dia-multa no mínimo legal, à míngua de dados que permitam aferir eventual situação econômica mais abastada do réu.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal movida pela Justiça Pública contra CLAUDINEI ALBUQUERQUE DOURADO, tendo o réu como incurso nas penas do artigo 33, "caput", c.c. seu § 4º., da Lei nº. 11.343/06, CONDENANDO-O, em consequência, às penas de UM ANO E OITO MESES DE RECLUSÃO, em regime inicial ABERTO, mais o pagamento de CENTO E SESSENTA E SEIS DIAS-MULTA.

Presentes os requisitos legais, SUBSTITUO a pena ergastular por prestação de serviços comunitários e interdição temporária de direitos, como acima especificado. Fixo o valor de cada dia-multa no valor mínimo aplicável, atualizado segundo os critérios legais.

Faculto recurso em liberdade, frente à substituição da pena.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Oportunamente, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Isento de custas, assistido o réu pela Defensoria Pública.

Autorizo, ao trânsito em julgado, a destruição das amostras de entorpecentes restantes, oficiando-se.

Publicada em audiência.

As partes saem intimadas.

São Paulo, 23 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA